



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/573/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעים:

1. תבורי שי
 2. שפיצר איריס
- באמצעות ב"כ עו"ד בויארסקי סבג שירי

-נגד-

הנתבעות:

1. לויט צילה
 2. גרבי שרון
- באמצעות ב"כ עו"ד סולטן שי

פסק דין

עיקרה של התביעה שלפניי בבקשת התובעים ליתן צו עשה המורה על התקנת שערים חשמליים ברכוש המשותף.

רקע כללי וההליך

1. במרכז ההליך בית משותף בן שתי דירות, הידוע כגוש 10101 חלקה 40 הנמצא ברחוב הדקלים 175 פרדס חנה (להלן – **הבית המשותף**). הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 30.08.1965; באותו מעמד נרשם לו תקנון מוסכם ("תוספת להסכם המצוי", בהתאם לחוק בתים משותפים, תשכ"א-1961, שהיה בתוקף באותו מועד).

2. התובעים בעלי זכויות בתת חלקה 1, הנמצאת בחזית המזרחית של הבית המשותף, ובין היתר צמודה לה קרקע בשטח 2,004 מ"ר המסומנת בתשריט הבית המשותף באות "א" (להלן – **חלקת התובעים**). הנתבעות בעלות זכויות בתת חלקה 2 שבחלקו האחורי של הבית המשותף, שצמודה לה בין היתר קרקע בשטח 2,248 מ"ר המסומנת בתשריט הבית המשותף באות "ב" (להלן – **חלקת הנתבעות**).



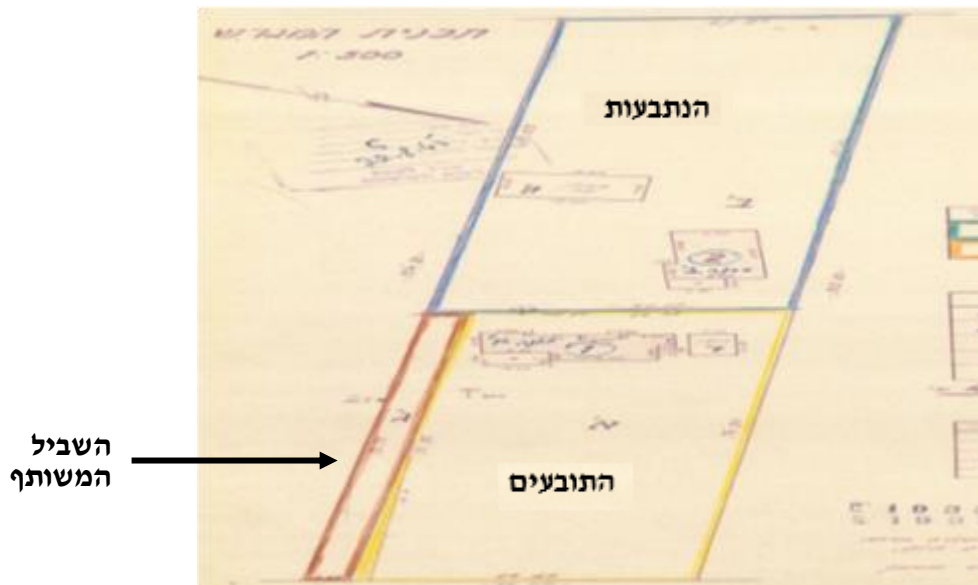
מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/573/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. הבית המשותף "כלוא" בין רחוב הדקלים ממזרח, לבין רחוב אשל ממערב. בצדו הדרומי של הבית המשותף, ולאורך חלקת התובעים, עובר שביל משותף, המסומן באות ג' בתשריט הבית המשותף (להלן – **השביל המשותף או השביל**). כפי שיתואר להלן, הכניסה העיקרית אל השביל נעשית מרחוב הדקלים; סופו של השביל בגבול שבין חלקות הצדדים. להלן החלק הרלבנטי בתשריט הבית המשותף, ועליו סימונים שהוספו על ידי:

רחוב אשל



רחוב הדקלים

טענות התובעים בכתב תביעתם

4. בכתב התביעה טענו התובעים כי יש להתקין שני שערים חשמליים בשני קצותיו של השביל המשותף, כדי לחסום כניסה של כלבים, וכדי למנוע מעבר של עוברי אורח שמשתמשים בשביל כשטח ציבורי להחניית כלי רכב או כדרך קיצור, מרחוב הדקלים לרחוב אשל.

5. קודם להגשת התביעה, נעשו ניסיונות למצוא פתרונות שימנעו מעבר של כלי רכב וכלבים (סעיפים 31, 38 לכתב התביעה), אלו הועילו במעט ולתקופות קצובות; בלית ברירה, נאלצו התובעים להגיש תביעתם זו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/573/2021

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. מעבר להתקנת השערים, ביקשו התובעים לחייב את הנתבעות להשתתף בכל ההוצאות הכרוכות בניהול ובתחזוקת השביל המשותף; וכן לאסור על צדדים שלישיים הבאים לעסקים שפועלים בתוך חלקת הנתבעות, להשתמש בשביל. נוסף על האמור, ביקשו התובעים להורות על הסרת הפלישה של השביל המשותף לתוך חלקת התובעים, על סעד זה ויתרו התובעים במהלך ניהול התיק (ראו להלן).

טענות הנתבעות בכתב הגנתן

7. בכתב הגנתן הכחישו הנתבעות את הטענה לתנועה מוגברת של אנשים ושוטטות כלבים על גבי השביל המשותף; מעבר לכך, טענו שגם אם היו הדברים נכונים, הדבר לא מצדיק להציב שערים חשמליים או כל מחסום אחר.

8. לטענת הנתבעות הן אינן מתנגדות לשאת בעלויות התחזוקה של השביל, ובלבד שהדבר ייעשה בתיאום מראש ובהסכמה, ולא כדרישת תשלום בדיעבד.

9. בנוגע לדרישה להגביל את השימוש בשביל רק למתגוררים במקרקעין, טענו הנתבעות בכתב הגנתן, שמדובר בדרישה לא סבירה, הנוגדת את הסכם השיתוף בין הצדדים, הקובע זכות מעבר חופשית לבעלי הדירות ולאורחיהם.

השתלשלות ההליך וההסדר הדיוני בין הצדדים

10. בתיק התקיימו שלוש ישיבות מקדמיות (21.09.22, 01.12.22, 18.07.23). בתאריך 11.11.22 ביקרתי בבית המשותף בנוכחות הצדדים ללא באי כוחם. במהלך הדיונים, הועלו הצעות שונות בניסיון לגשר על הפערים בין הצדדים ולסיים את הסכסוך ביניהם בדרך הפשרה; בדיון האחרון שהתקיים ביום 18.07.23 ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים שלהלן:

ב"כ הנתבעים: צרכני השירותים הקשורים במישרין או בעקיפין לחלקת הנתבעים, דוגמת באי הבריכה, עסק המסאז'ים והלקוחות של המשרד או כל עסק אחר אם יהיה במקום, יגיעו דרך רחוב האשל. מעבר לכך כלל אורחי ובאי חלקת הנתבעים, יוכלו להיכנס מרחוב הדקלים. ככל ובעתיד תיחסם הגישה בין אם מרחוב האשל ובין אם מרחוב הדקלים אזי פסק דין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/573/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זה לא יהיה רלוונטי ועל הצדדים יהיה להגיע להסכמות חדשות.

ב"כ התובע: אני מסכימה לניסוח ומבקשת להוסיף את עניין הבנייה
ב"כ הנתבעים: אני מתנגד לכך.
הצדדים: הגענו להסכמה שהמפקחת תכריע בנקודות הבאות שלהלן,
לגביהן לא הצליחו הצדדים לגשר וזאת לאחר שיוגשו טיעונים בכתב ע"י כל צד.

1. האם בכניסה לשביל המשותף מרחוב הדקלים יוקם מחסום זרוע שלצדו אפשרות מעבר להולכי רגל או שיוקם שער חשמלי עם פשפש לא נעול, שהכניסה דרכו תעשה באמצעות הפעלה מרחוק.
2. מי יישא בעלויות הקמת המחסום או השער החשמלי וכן בעלויות האחזקה.
3. האם בחלק הפנימי של השביל המשותף יישאר השער המותקן כיום או שער אחר דוגמתו, וככל שיוחלט על קיומו של שער מסוג במקום ומסוג זה, האם יש להקפיד שיישאר סגור באופן קבוע.
4. פסק הדין יעגן גם את ההסכמה בנוגע לזהות העוברים בשביל המשותף.
5. הצדדים יוכלו לטעון בעניין ההוצאות.

תמצית טיעוני הצדדים בסיכומיהם

טיעוני התובעים

11. בנוגע לסוג השער שיוצב בכניסה לשביל טענו התובעים כי מחסום זרוע ימנע מעבר כלי רכב, אך לא יחסום כניסתם של הולכי רגל וכלבים; מבחינת הנראות, שער חשמלי סגור עם דלת פשפש סגורה (לא נעולה), לא יאפשר לעוברי אורח להיכנס לשביל כאוות נפשם או להציץ מעבר לשער; יצור תחושת פרטיות, יעיד על כך שמדובר בשטח פרטי, וימנע כניסת אורחים לא קרואים.

12. ביחס לחלקו הפנימי של השביל, טענו התובעים כי השער הקיים, נותר פתוח כדבר שבשגרה, ורק בעקבות אירוע שבו התובע הותקף על ידי כלבן של הנתבעות, הן החלו להקפיד על סגירת השער. השליטה הבלעדית על שער זה - האם יהיה פתוח או סגור - מצויה בשליטת הנתבעות והן אף הצהירו שכאשר כלבם אינו בסביבה או שהוא קשור, אין צורך לסגור את השער. מכאן החשיבות של שער חשמלי.

13. לטענת התובעים, בעלויות הכרוכות בשביל המשותף, לרבות התקנת שערים ותחזוקתם צריכים לשאת שני הצדדים, כל עוד הנתבעות עושות שימוש בשביל. ביחס לזהות העוברים בשביל, כל עוד דירת הנתבעות כוללות את מספר היחידות הנוכחי, יש לאפשר מעבר בשביל רק למתגוררים בבית המשותף ולאורחיהם. יש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/573/2021

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להורות שהקהל או הלקוחות המגיעים לעסקים בדירת הנתבעות, לא יעברו דרך השביל אלא מרחוב אשל.

14. יש לתת את הדעת לבנייה עתיד בחלקת הנתבעות שעשויה להגדיל את התנועה על השביל; ולכך שאפשר שבמישור התכנוני ייאסר מעבר בשביל דרך רחוב הדקלים.

15. לסיכום, התובעים מבקשים להורות על התקנת שערים חשמליים עם שער פשפש לא נעול בשני צדדיו של השביל המשותף, מסוג שאינו מאפשר גם מעבר של כלבים. בעלות ההתקנה ובהוצאות תחזוקת השביל ישתתפו הצדדים במשותף. כן מבוקש לאסור מעבר צדדים שלישיים הבאים לעסקים המופעלים על ידי הנתבעות.

16. בעניין הוצאות ההליך, מבקשים התובעים לחייב את הנתבעות בשכר טרחת עו"ד בסך 16,000 ₪ בתוספת מע"מ וכן בהוצאות האגרה ששולמה.

טיעוני הנתבעות

17. הנתבעות מכחישות את טענות התובעים בכל הקשור לקיומם של הליכים תכנוניים בוועדה המחוזית; טענה זו אינה מופיעה בכתב התביעה, ועולה כדי הרחבת חזית. מכול מקום, לא ברור פשרה של הטענה, שכן ככל שתיושם התוכנית המדוברת ממילא, לגישת התובעים, ייחסם המעבר לשביל המשותף מרחוב הדקלים.

18. במחלוקת דנא אין משקל לכך שהנתבעות אינן מתגוררות בנכס. הנתבעות נולדו וגדלו במתחם ומכירות אותו היטב, והן מצהירות שבעבר ואף היום השביל אינו משמש מעבר לעוברי אורח מרחוב הדקלים לרחוב אשל והפוך. מעבר כאמור נעשה ברחוב חרמון הסמוך. לתמיכה צרפו הנתבעות תצהירים של צדדי ג' לסיכומיהם.

19. כלבתן של הנתבעות מעולם לא תקפה איש ואף לא את התובע; התקנת גדר בשביל המשותף, מכול סוג שהוא, אינה שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, שכן יש בה משום תפיסת חזקה ייחודית. רק לצרכי פשרה הסכימו הנתבעות להצבת מחסום זרוע אחד ויחיד, בכניסה אל השביל מרחוב הדקלים, שפתיחתו תיעשה באמצעות חיוג למספר טלפון, ושלצדו יישאר מעבר להולכי רגל ברוחב 1.2 מ'. עיקר תלונותיהם של התובעים היו "טיילת" של כלי רכב, דבר שיכול להיפתר בהתקנת מחסום זרוע. ככל שיוחלט לחייב בהתקנת מחסום, אזי יש להשית את עלויות ההתקנה על התובעים, מקום שבו הנתבעות סבורות שאין צורך במחסום.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/573/2021

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. הנתבעות התקינו על חשבונן ומיוזמתן את השער הקיים כיום בחלקו הפנימי של השביל; כתחליף לדרישת התובעים מהנתבעות לקשור את כלבתן. כוונת הנתבעות הייתה להשתמש בשער זה רק במקרים נדירים, שבהם הכלבה נמצאת. כיום הכלבה אינה מובאת כלל לדירתן של הנתבעות ולמעשה השער מבוטל; אין ללמוד מהחלטת הנתבעות להתקינו, כהסכמתן להצבת שער פנימי. משמעות הצבתו של שער היא חלוקת המקרקעין, דבר שאינו בסמכות המפקחת. הנתבעות מתנגדות לסגירה מכול סוג שהוא בגבול שבין דירתן לבין השביל המשותף, בין היתר משאין זה סביר, שבדרך לדירתן, תיאלצנה לעבור דרך שני שערים.

21. בנוגע לזהות העוברים בשביל, הנתבעות דוחות את ה"סלקציה" שהתובעים מבקשים לכפות על באי ביתן. לצד זאת, וכפי שהצהירו הנתבעות בדיון, מדיניותן היא שכל אדם המגיע אליהן למטרות עסקיות (לקוח) עובר דרך רחוב אשל על אף הטרחה הכרוכה בכך, ואין בכוונתן לשנות מדיניות זו. לצד זאת, אין צורך לתקף את רצונן הטוב של הנתבעות בפסיקה או בקביעה שלגביה, לא ניתנה הסכמתן.

22. הנתבעות סבורות שמדובר בתביעת סרק, ולנוכח תוכן ההסכם שגובש בין הצדדים, אשר למעשה מרוקן מתוכן את תביעתן, יש לחייב את התובעים בהוצאותיהן.

דיון והכרעה

23. כאמור, בהתאם להסכמות הצדדים מיום 18.12.23 יש לעגן בפסק הדין את הסכמות הצדדים ביחס לזהות המשתמשים בשביל. נוסף לכך, יש להכריע בפלוגתות הבאות:

- א. האם בכניסה לשביל המשותף מרחוב הדקלים יוקם מחסום זרוע שלצדו אפשרות מעבר להולכי רגל או שיוקם שער חשמלי עם פשפש לא נעול, שהכניסה דרכו תעשה באמצעות הפעלה מרחוק.
- ב. האם בחלקו הפנימי של השביל המשותף יישאר השער המותקן כיום או אחר דוגמתו. ככל שיוחלט על הותרת השער הקיים או אחר מסוגו - האם יש לקבוע שהוא יישאר סגור, כברירת מחדל.
- ג. מי יישא בעלויות ההקמה והתחזוקה של המחסום או השער החשמלי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/573/2021

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההסכמה על זהות המשתמשים בשביל

24. בהתאם להסכמות הצדדים שקיבלו תוקף של החלטה, אני מורה שצרכני השירותים הקשורים במישרין או בעקיפין לחלקת הנתבעות, בכלל אלו: באי הברירה, לקוחות מכון המסאז'ים ולקוחות המשרד או לקוחות כל עסק אחר שייפתח בעתיד במקום, ייכנסו ויצאו דרך רחוב אשל, ולא ישתמשו בשביל המשותף. הנתבעות ויתר באי ביתן יהיו רשאים לעבור דרך השביל המשותף. היה ובעתיד תיחסם הגישה לחלקת הנתבעות מרחוב אשל או מרחוב הדקלים אזי הסכמות אלו תתבטלנה, ועל הצדדים יהיה לגבש הסכמות אחרות בהתאם.

25. הנתבעות מאשרות בסעיף 7 לסיכומיהן, כי הסכמת הצדדים קיבלה תוקף של החלטה; טענתן בסעיף 21 לסיכומים ש"אין צורך" לתקף הסכמה זו בפסק דין, סותרת את הסכמתה הדיונית, והיא נדחית.

התביעה להצבת שערים בשני קצותיו של השביל המשותף

26. סעיף 5 לתקנון המצוי מטיל על בעלי הדירות חובה, אחת לשנה, לכנס את האספה הכללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, אישור חשבונות והסדרה של עניינים אחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף.

27. סעיף 12(א) לתקנון המצוי קובע שהחלטות האספה הכללית מתקבלות ברוב דעות, ואולם במקרים מסוימים נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות: **"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה"** (סעיף 12(ב) לתקנון המצוי). בדומה, נקבע בסעיף 62(א) לחוק המקרקעין שאין להטיל על בעלי דירות **"חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם"**.

28. בהתאם לסעיף 12(ב) לתקנון המצוי ולסעיף 62(א) לחוק המקרקעין, בהעדר הסכמה של הנתבעות, לא ניתן לחייבן בהוצאות שלא פורטו **בפרק ו' לחוק המקרקעין**.

29. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין המצוי תחת פרק ו' לחוק המקרקעין, קובע את חובתו של בעל דירה **"להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/573/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

30. יש לשאול אם כן, האם התקנת שערים חשמליים בשני קצותיו של השביל, עולה כדי החזקה תקינה מכוח סעיף 58(א) לחוק המקרקעין; ככל שהוצאה זו אינה לשם "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף או לשם ניהולו, הרי שתנאי לחיובו של בעל דירה בהוצאה זו, הוא הסכמתו.

31. הפסיקה דנה רבות בשאלת הפרשנות שיש לתת למילים "החזקה תקינה" ונקבע שיש לפרשן לפי תנאי המקום והזמן (רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח (5) 550); אין כוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את מסגרתו המקורית של הבית [ע"א (מחוזי- ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (נבו 1.4.2004)]. אחד מפסקי הדין המרכזיים בסוגיה זו ניתן במסגרת ע"א 4329/03 וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21 ירושלים (נבו 23.3.04):

"לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג...סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת החזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית..." (הדגשה שלי – עמ"ב).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/573/2021

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. בישום הדברים על ענייננו יש לקבוע שלצורך קבלת החלטה על התקנת שערים בצדי

השביל המשותף, די בהסכמת רוב בעלי הדירות, ולא נדרשת הסכמה פה אחד. ואולם בבית משותף שבו שתי דירות בלבד, בדומה למקרה דנן, משמעות הדברים היא שאין די בהסכמה או ברצון של בעל דירה אחד, ונדרשת הסכמת בעל הדירה השני; במצב זה, לכל דירה זכות וטו ביחס לדירה האחרת. מכאן, נדרשת הכרעתי.

33. בראשית ההליך, הנתבעות התנגדו להתקנת שער בכניסה לשביל המשותף מרחוב הדקלים; בהמשך ולצרכי פשרה, הסכימו להצבת מחסום זרוע, שלצידו אפשרות מעבר להולכי רגל, ושפתיחתו נעשית באמצעות הפעלה מרחוק על ידי הטלפון הנייד. מנגד עומדים התובעים על דרישתם שיותקן שער חשמלי, ולצידו שער פשפש להולכי רגל (סגור אך לא נעול).

34. לאחר שבחנתי את טענותיהם של הצדדים ואת החומר שבתיק, ובפרט לנוכח רשמיי מביקורי בבית המשותף, אני סבורה כי בכניסה לשביל המשותף מרחוב הדקלים, די בהצבת מחסום מסוג זרוע מתרוממת. בחלקו הפנימי של השביל, אין צורך בהתקנת שער חשמלי כמבוקש. להלן נימוקיי.

35. כפי שהוסבר לעיל, קצהו האחד של השביל ברחוב הדקלים, וקצהו השני בקו הגבול המפריד בין חלקות הצדדים. בביקורי במקום, נכנסתי רגלית אל השביל מרחוב הדקלים, ומשם צעדתי עד לרחוב אשל ומשם בחזרה לרחוב הדקלים. המרחק בין רחוב הדקלים לרחוב אשל, דרך הבית המשותף הוא 154 מטר, כפי שעולה מתשריט הבית המשותף. השביל, דרך כורכר מכוסה חול, עובר לכול אורך חלקת התובעים; בין השביל לבין חלקת התובעים, מפרידה גדר גבוהה, חלקה מוסתרת בצמחיה, ועל חלקה מותקנת גדר במבוק. בכניסה אל השביל מרחוב הדקלים, מימינו, משטח בטון המשמש את התובעים כחנייה; מאחורי החניה, שער המוביל לחצר התובעים ולדירתם. השער נועד למעבר מהחניה, ולא מדובר בכניסה ראשית לחצר התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/573/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



36. השביל אינו מרוצף ואינו סלול; רוחבו לפי תשריט הבית המשותף הוא 3.55 מטר; ממראהו הלא מסודר של השביל, אפשר לסבור שמדובר בשטח ציבורי פתוח. למביט על השביל מרחוב הדקלים, אין יכולת לדעת מהי הנקודה שבה השביל מסתיים ומתחילה חלקת הנתבעות; המעבר על השביל מרחוב הדקלים ועד לרחוב אשל נחזה כדרך רצופה, שסופה למביט מרחוב הדקלים, אינו נראה באופק. יובהר - ההפרדה בין השביל המשותף לבין חלקת הנתבעות אינה ניכרת, אלא כאשר מתקרבים לגבול שבין החלקות, שם ניצבת גדר המפרידה בין החלקות, ובסמוך לה שער כנף מברזל - אלו מסמנים את הגבול שבין החלקות. התרשמתי כי במצב דברים זה, הכניסה אל השביל מרחוב הדקלים כאילו "מזמינה" כניסה ומעבר על גבי השביל המשותף. להלן תמונה של השביל במבט לכיוון רחוב הדקלים, כפי שצולמה על ידי (אין בידי תמונה המדגימה את השביל במבט מרחוב אשל):



השביל במבט לכיוון רחוב הדקלים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/573/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. הדברים אינם כך, ביחס לבאים מרחוב אשל. רחוב הדקלים הוא רחוב ראשי ביחס לרחוב אשל. הכביש ברחוב הדקלים הוא כביש אספלט (דו מסלולי), בשונה מרחוב אשל – דרך עפר לא סלולה. רחוב אשל הוא רחוב פנימי, שבאופן טבעי התנועה והשימוש בו מועטים; בהקשר זה אפנה לדברי באת כוח התובעים בדיון מיום 21.09.22: **"בהקשר של 'באים והולכים' - בחלקה של הנתבעים יש בריכה שמושכרת לצד ג', זה מגביר באופן משמעותי את הצורך בשערים סגורים. הנתבעים צירפו לכתב ההגנה מכתבים שהם כותבים להורים שהם יפסיקו לעבור דרך רחוב הדקלים, זה מפני שהם כל הזמן עוברים דרך הרחוב הזה, כי הוא יותר נוח ונגיש"** (פרוטוקול מיום 21.09.22 עמוד 2 שורות 14-17) (הדגשה שלי – עמ"ב). גם בכתב התביעה נטען למעבר של זרים בשביל כדרך קיצור "מרחוב הדקלים לרחוב אשל" (ולא ההפך). בביקורי במקום התרשמתי כי בשונה מהכניסה מרחוב הדקלים שאותה הגדרתי כ"מזמינה" מעבר דרכה, בצד השני – ברחוב אשל, הרושם שנוצר הוא שמדובר בכניסה לשטח פרטי. התמונה שלהלן מדגימה את הכניסה לחלקת הנתבעות מרחוב אשל, כפי שצולמה על ידי בביקורי במקום:



פתח הכניסה אל חלקת הנתבעות מרחוב אשל

38. מביקורי במקום ומהחומר שלפניי שוכנעתי בקיומו של צורך למנוע כניסה של כלי רכב מרחוב הדקלים; אין בחומר שלפניי תמיכה לטענת התובעים בדבר כניסתם של כלבים "משוטטים" המגיעים מהסביבה אל שטחי הבית המשותף, בין מרחוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/573/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדקלים ובין מרחוב אשל. מתכתובות ווטסאפ בין הצדדים שקדמו להליך שלפניי שצורפו כנספח 7 לכתב התביעה (להלן - **התכתובות**), עולה כי הסכסוך בין הצדדים נסב בעיקר סביב כניסתם של כלי רכב אל השביל מרחוב הדקלים, והימלטות כלביהן של אורחי הנתבעות (להלן - **כלבי הנתבעות**) אל תחומי השביל המשותף. בעניין הכלבים - תקופה מסוימת, ניסו הצדדים לקבוע הסדרים כאלו ואחרים **שימנעו את כניסת כלבי הנתבעות**, אך אלו "החזיקו" זמנית; יחסי הצדדים התלקחו מעת לעת, כאשר נמלט כלב מחלקת הנתבעות אל השביל:

הנתבעות: נשמח להבין מדוע הוקמה גדר על השביל המשותף **התובעים:** שלום שי, הכלבה שלכם משוחררת, ועל כן הגדר. הכלבה תיקשר הגדר תוסר... הכלבה היא הסיבה שבגללה שמנו גדר... **הנתבעות:** אנו מוכנים לחסימת דרכה של הכלבה לתחום השביל המשותף. אנו מצפים כי הגדר שהתקנתם תהפוך לשער קל פתיחה. השער גם ישאר פתוח תמידית כשהכלבה לא כאן. **התובעים:** מוסכם. עליכם לסגור אותו כשאתם משחררים את הכלבה. **הנתבעות:** הכלבה לא תיכנס לשביל המשותף או לחצרכם.

פניות נוספות מצד התובעים:

תוריד ושים איזה גדרות שתרצה, הגדר שם על מנת למנוע מכלבתכם שלכם לעבור / אנחנו נסיר כעת לחלוטין את הגדר בעצמנו, תמצאו פתרון לכלבה / אם אני רואה את הכלבה שלכם חוצה את קו הגבול זה יגמר בתביעה / הגדר שלנו הוסרה, באחריותכם לשים גדר או לקשור את הכלבה / הכלבה שלכם מהווה מטרד רציני, ואתם מתנערים מאחריות / שרון מצפצפת על הבקשה שלי ועל החוק ואינה עושה דבר כדי למנוע מהכלב שלה לשוטט חופשי / ולכן אני מציע שתשקלו צעדיכן ושתדרשו משרון לקשור את הכלב / ביקשנו לקשור את הכלבים. הם מהווים הפרעה, מחרבנים בשביל, נובחים בלי סוף, באים למרפסת שלנו, ולחצר האחורית שלנו / לפני 8 חודשים פנינו וביקשנו לטפל בעניין הכלבים. מאז ועד היום (אתמול הכלבה היתה בשביל!) המשכתם לשחרר את הכלבים באין מפריע.

39. ההתכתובות ביחס לכלבים, נוגעות לכלביהן של הנתבעות, ולדרישה למנוע כניסתם של אלו אל השביל המשותף. מהתכתובות עולה שהתובעים חיפשו אחר פתרון **שימנע כניסתם של כלבי הנתבעות אל השביל**; ומכאן, שלא הייתה בעיה של שוטטות כלבים "חיצוניים" שנדרש לתת לה מענה; אם הייתה כזו, יש להניח שהתובעים לא היו מסתפקים בפתרונות שנוסו, בהצבת מחסום כזה או אחר **בגבול החלקות**, שכן אלו נועדו מראש **למנוע את כניסת כלביהן של הנתבעות בלבד**.

40. רק במקום אחד מצאתי התייחסות, שולית, לכניסה לכאורה של כלבים "חיצוניים", זו הוזכרה סמוך להצהרת התובעים על רצונם שבעתיד יוצבו שני שערים חשמליים (עמ' 72 לכתב התביעה), לצורך ביסוס רצונם זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/573/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעים: אני, כפי שאמרתי אתמול לשרון ואורנה, מבקש להציב שערים בשני קצוות השביל המשותף, אחד על רחוב הדקלים ואחד איפה שעובר הגבול בין החלקות שלנו / אני לא מוכן שהשביל ישאר פתוח, לא בשבת ולא בחג. להבנתי השביל המשותף שקול לחדר מדרגות בבניין מגורים, אז אני רוצה דלת עם מנעול בכניסות / הסיבה היא שכשהשביל פתוח הוא הופך ציבורי: דרי האזור ובעלי מקצוע מקצרים דרך השביל נוסעים מהר, כבר קרה שטסו פה טרקטורונים, כלבים מחרבנים פה, זרים משוטטים פה... ועוד ועוד."

41. כאמור מעבר לנושא הכלבים, דרשו התובעים לדלל את תנועת העוברים על השביל באמצעות הצבת שערים. הצדדים ניסו להגיע להבנות כאלו ואחרות, בין היתר בהצבת חבל לחסימת מעבר כלי רכב בשביל. בתכתובת שלהלן מדצמבר 2020 (אחת מני רבות), בעקבות מקרה שבו התובעים חסמו ברכבם את המעבר על השביל, ניתן ללמוד על גדר המחלוקת בנושא זה:

הנתבעות: בוקר טוב, מבקשת להחזיר את הרכב למקומו. הסיכום בינינו היה שמחצית מימי השבוע החבל יהיה משוחרר, לא רק בסופש. אתם רוצים מחסום ואנחנו לא: אם כך, חצי חצי. מעבר לכך שלא נראה שיש תנועה בכלל (לפחות לא בסופש) ולכן לא נראה שהחבל נדרש בכלל. אבקש לבדוק היום כמה מכוניות נכנסות בכלל.

התובעים: לא רק שזה לא היה הסיכום, את גם לא גרה כאן, ואין לך מושג מה מתרחש כאן 90% מהזמן. מכוניות והולכי רגל מייצרים הפעה ליד ביתנו ולא אתחיל לתת לך דין וחשבון על מספר המכוניות העוברות. ובכלל מאיזו עמדה בכלל אומרת את הדברים, כאחת שמסרבת לקשור את כלבתה שפולשת לשטח המשותף ו לשטחנו הפרטי... וההסכם בלשונו: בסוף השבוע החבל ישאר פתוח. בסוף השבוע, בבואכן תפתחו את החבל ותותירו אותו מונח בצד השביל. אם אנחנו, או מישוהו, סוגר בטעות את החבל במהלך הסופ"ש – לא תבואו בטענות. בתום ביקורכן, בצאתכן, סיגרו חזרה את החבל אם תירצו. במהלך השבוע תנחו אורחים ומביאי שירות, חדשים וותיקים, להיכנס דרך אשל או להקפיד לסגור אחריהם את החבל. במהלך השבוע, כשאתן מבקרות, תסגרו אחריכן או תכנסו מאשל. אם אתן יוצאות לגיחה קצרה – תשאירו פתוח בצאתכן ותסגרו בשובכן או שתסעו מאשל. אנחנו לא נבוא בטענות אם יהיו מקרים שמשאירים פתוח. במהלך השבוע, אם יש ארוע באזור (מסיבה, תחרות שחייה, בניה) ויש נהגים שמנסים להיכנס לשביל מכיוון אשל, נציב מחסום קל (כסא עם שלט אין כניסה וכד') באופן זמני... עמדי בהסכמים: הקפידו לסגור את החבל כפי שהתחייבת, הקפידו להכניס נותני שירות מהאשל כפי שהתחייבת, והקפידו לקשור את הכלבה כפי שהחוק מחייב אותך - ואנחנו לא נחסום את השביל.

הנתבעות: אודה על הזאת הרכב לפני שאפנה לרשויות / לא הייתה שום התחייבות שנותני שירות יכנסו מרחוב אשל / הרכב צריך להיכנס ולצאת, אני לא מתכוונת כל פעם לפתוח ולסגור את החבל...

התובעים: אנחנו ויתרנו על הצבת שערים כיוון שהתחייבת לעניין החבל. את לא עומדת בהסכם...
הנתבעות: רק תגידי לי אם את מזיזה או לא.
התובעים: תגידי לי אם את סוגרת את החבל וקושרת הכלבה.

תכתובת נוספת מינואר 2021:

הנתבעות: הכלבים לא ישוחררו בשטח המשותף ולא יגיעו לחצר שלכם. לאחר זמן רב בו הסכמנו למדיניות החבל, הגענו למסקנה שזה לא מתאים לנו וגורם לנו נזק מיותר. אנו מבקשים שהדרך תהיה פתוחה 24/7. בתקופות של תנועה מוגברת (שיעורי שחייה, שיפוצים) נחזיר את החבל. אין אפשרות חוקית לכפות סגירת הדרך, או מימון לשם כך. פעולה זו חייבת להיות בהסכמה.
התובעים: לגבי הכלב – מניעת כניסתו לשטח המשותף וחצרנו הפרטית אינה תנאי לשום דבר, אלא עבירה על החוק... אתם עושים זאת במשך חודשים ארוכים... כפי שגם עשיתם הבוקר (תועד)... לגבי החבל – הסרתו לצמיתות (כפי שעשיתם הבוקר, החבל עם השלט היה מושלך מחוץ לפתח ביתינו) אינה פשרה אלא כפייה... להזכירכם אנחנו רוצים שני שערים, אחד בכל קצה של השביל, החבל היה פשרה מבחינתנו. אתם מתנהגים כאילו יש לכם זכות וטו על השביל...
הנתבעות: לענין הכלבים – אין לנו כל רצון לשחרר כלבים במתכוון על הדרך המשותפת. אנו נציב רשת על השביל בימים הקרובים אשר תהיה סגורה כשהם כאן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/573/2021

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. לסיכום חלק זה - אין בחומר שלפניי ראיה התומכת בטענת התובעים שיש צורך בפתרון שימנע כניסת כלבים משוטטים אל השביל, אלא את כניסת כלבי הנתבעות. לאור הסכמת הצדדים להגביל את המשתמשים בשביל ולנוכח התרשמותי מנתוני השטח בביקורי במקום, אני סבורה שדי בהתקנת מחסום מסוג זרוע מתרוממת בכניסה אל השביל מרחוב הדקלים. אני מקבלת את טענת התובעים, שמבחינת הנראות, רק מראהו של שער חשמלי עם דלת פשפש יצביע על כך שמדובר בשטח פרטי, וימנע כניסתם של עוברי אורח. גם מחסום מסוג זרוע יעיד שמדובר בשטח פרטי, וממילא ימנע כניסתם של הולכי רגל לא קרואים. בהקשר זה יוזכר שעיקר תלונתם של התובעים הייתה ביחס לתנועה מרובה של אורחי ומבקרי הנתבעות, ולא של הולכי רגל לא קרואים; בעיה זו קיבלה מענה בהסכמה להגביל את המשתמשים בשביל.

43. הואיל והכניסה אל השביל מרחוב הדקלים היא דרך המעבר הראשית לדירתן של הנתבעות, המחסום יותקן כך שיותיר בצדו מעבר של הולכי רגל; התובעים עצמם הכירו בצורך זה, כפי שעולה מההסכמה הדיונית. זה המקום לציין כי העובדה שהנתבעות אינן מתגוררות בדירה, אינה מורידה מערך זכויותיהן הקנייניות. מכוח בעלותן, זכאיות הנתבעות להגנה ולמימוש זכותן הקניינית, גם אם אחר מתגורר בדירה, וגם אם היא עומדת ריקה ללא כל שימוש.

השער בחלקו הפנימי של השביל - בגבול החלקות

44. כאמור, בכתב התביעה ביקשו התובעים להורות על התקנת שער חשמלי גם בחלקו הפנימי של השביל המשותף; מנגד טענו הנתבעות בכתב הגנתן שהדבר אינו נחוץ, ואף יפגע בזכותן למעבר חופשי על השביל. במהלך ניהול ההליך מוקדה המחלוקת בין הצדדים כלהלן: האם בחלק הפנימי של השביל, יותקן שער חשמלי כדרישת התובעים או שישאר השער המותקן היום או אחר מסוגו? ואם כן, האם יש להורות שהשער יישאר סגור דרך קבע.

45. בסיכומיהם טענו התובעים כי שער מסוג זה הקיים היום, מותיר את השליטה – האם השער יהיה במצב סגור או פתוח – בידי הנתבעות, ומכאן החשיבות שבהתקנת שער חשמלי גם בחלק הפנימי של השביל. מנגד טענו הנתבעות בסיכומיהן, שהתקנת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/573/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מחסום, מכול סוג, תייחד את השימוש בשביל לשימושם של התובעים, וכי רק לצרכי פשרה, הסכימו להצבת מחסום ברחוב הדקלים. לטענת הנתבעות, התקינו את השער הקיים בחלק הפנימי של השביל, לצורך שימוש בו במקרים נדירים, שבהם הכלבה נמצאת, וכתחליף לקשירתה, כדרישת הנתבעות. כיום הכלבה אינה מגיעה כלל, ואין צורך בשער. הנתבעות מתנגדות לסגירה מכול סוג שהוא, בגבול שבין דירתם לבין השביל המשותף, בין היתר משאין זה סביר לטענתן שהן ובאי ביתן יאלצו לעבור דרך שני שערים.

46. בנסיבות שבהן צומצמה בהסכמת הצדדים רשימת המשתמשים בשביל, ולנוכח קביעתי כאמור כי תנועת כלי רכב לא קרואים על גבי השביל מרחוב אשל אינה שכיחה, מצאתי שאין צורך בשער חשמלי בצדו הפנימי של השביל, ודי בשער הקיים. בהקשר הדברים יוזכר כי תלונתם של התובעים הייתה לתנועה מוגברת של כלי רכב מרחוב הדקלים לכיוון מערב, ואין בראיות שלפניי להעיד על תנועה מרחוב אשל שיש לתת לה מענה.

47. לא מצאתי ליתן צו המחייב להותיר את השער שבחלקו הפנימי של השביל סגור דרך קבע. יוזכר כי ייעודו של השביל המשותף לשמש מעבר לדירת הנתבעות, ואין חולק כי מדובר בדרך גישה ראשית (ראו סעיף 37 לעיל). חיוב הנתבעות להותיר את השער סגור דרך קבע בחלק הפנימי של השביל, בין אם מדובר בשער חשמלי ובין אם מסוג אחר, נוסף על שער בכניסה מרחוב הדקלים, תהיה הכבדה לא סבירה על הנתבעות וסרבול דרך הגישה **הראשית** לדירתן, תוך פגיעה בזכותן הקניינית. בכל הקשור לעניין הכלבים, התובעים לא ציינו בכתב התביעה מהו מקור הסמכות העניינית ליתן צו למניעת כניסתם של כלבי הנתבעות אל השביל. ראוי להבחין בין הטענה להימלטותן של כלבי הנתבעות אל השביל, לבין קשירת כלב ברכוש המשותף באופן קבוע, את המקרה האחרון אפשר לראות כסיפוח ייחודי של השטח על ידי בעל הכלב, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם שימוש סביר ורגיל, מה שאינו כך ביחס למקרה הנדון [ראו: (המפקח על רישום מקרקעין תל אביב) 273/10 **יפה נ' עמית ארד** (נבו) 24.1.2011]]. בעניין הכלבים, מצופה מהנתבעות לפעול בהתאם לחוק; התובעים רשאים לנקוט בדרכים המוקנות להם בחוק בעניין זה.

48. לא ראיתי להידרש לשיקולים שהעלו התובעים "ברמה התכנונית" או לאפשרות בנייה עתידית שיבצעו הנתבעות בחלקתן – אלו אינם רלבנטיים להכרעה במחלוקת שלפניי, הן בגדר "תכנית", וממילא הדבר חורג מהסכמות הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/573/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיכום

49. כפי שנאמר רבות בפסיקה, אופיו ומבנהו הייחודיים של הבית המשותף, המגורים בבית משותף דורשים התחשבות במכלול של זכויות, צרכים ואינטרסים של בעלי הדירות, אלו מחייבים במצבים מסוימים להגביל את זכותם הקניינית של מי מבעלי הדירות. מעצם טבעם, מחייבים החיים בבית משותף ויתור הדדי וגמישות מצד בעלי הדירות [רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, מח(5) 550 (1994)]. הזכות הקניינית של בעל דירה אינה מוחלטת; משקלה עשוי להשתנות בהתאם לאינטרסים המתנגשים ונסיבות העניין, "ותוכנה נקבע בכל מקרה על ידי שקילת האינטרס של הבעל לעומת האינטרס של שכניו ושל הציבור, מתחייבת מכך מעורבות רבה על ידי בתי המשפט, המופקדים על מציאת האיזון הנאות שבין בעלי האינטרסים השונים" [יהושע ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף 45 (תשס"ז-1997); ראו גם: ע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה (נבו 19.2.12); ע"א 3511/13 שורצברגר נ' מרין (נבו 24.07.14)].

50. לצערי, הצדדים לא השכילו להגיע להבנות מחוץ להליך המשפטי, ומטעם זה הוגשה התביעה. לאחר שבחנתי את זכויות הצדדים ואת הצרכים והאינטרסים של כל צד, אני מורה כך:

א. הנתבעות תפעלנה בהתאם להסכמתן בדבר הגבלת המשתמשים בשביל, כפי שנקבע בסעיף 24 לעיל.

ב. בכניסה אל השביל המשותף מרחוב הדקלים, יותקן מחסום חשמלי מסוג זרוע מתרוממת. המחסום יהיה ניתן להפעלה מרחוק באמצעות טלפון סלולרי. המחסום יותקן באופן שמאפשר בצדו מעבר להולכי רגל. הצדדים יישאו בהוצאות הכרוכות בהתקנת המחסום, הפעלתו ותחזוקתו.

ג. התביעה למתן צו להתקנת שער חשמלי בחלקו הפנימי של השביל, נדחית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/573/2021

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ד. בעניין הוצאות ההליך - בהתאם לאמות המידה שנקבעו בתקנות ובפסיקה, ובשים לב בין היתר להתנהלות הצדדים בהליך, לסעדים שנפסקו, ולהסכמה הדיונית בין הצדדים, אני מורה שכול צד יישא בהוצאותיו.

מזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן ביום כ"ז בשבט תשפ"ד, 06 בפברואר 2024, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין